



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0025035/2014 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1120)

VISTO el Expediente N° S01:0025035/2014 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 7 de febrero de 2014, consiste en la adquisición por parte de la firma IAFH GLOBAL S.A. de la unidad de negocios de la firma TELETECH ARGENTINA S.A. compuesta por ciertos activos y en la contratación de algunos de sus empleados.

Que, la unidad de negocios que se transfiere, comprende todos los equipos, máquinas comerciales, muebles e instalaciones, estaciones de trabajo, herramientas, hardware informático y equipos y dispositivos periféricos (incluso computadoras de escritorio, computadoras portátiles, monitores y estaciones de conexión) utilizados con regularidad por los empleados transferidos y todos los derechos e intereses de la firma TELETECH ARGENTINA S.A. en relación con un contrato de arrendamiento inmobiliario.

Que, en cuanto a los empleados transferidos, son altamente calificados de la firma TELETECH ARGENTINA S.A., en la industria IT, siendo su experiencia y know-how los activos más importantes a ser adquiridos como resultado de la presente transacción.

Que la operación notificada, fue instrumentada mediante una carta de oferta efectuada con fecha 27 de enero de 2014, por las firmas TELETECH ARGENTINA S.A. y TELETECH HOLDINGS, INC. a las firmas IAFH GLOBAL S.A. y GLOBANT S.A. para celebrar un contrato de compra de activos.

Que dicha carta de oferta fue aceptada por las firmas IAFH GLOBAL S.A. y GLOBANT S.A. el día 27 de enero de 2014.

Que, de conformidad con el contrato de compra de activos del día 27 de enero de 2014, a la fecha de cierre de la operación, la firma IAFH GLOBAL S.A. adquirirá todos los derechos, títulos y participaciones de la firma TELETECH ARGENTINA S.A. respecto de ciertos activos que comprende la unidad de negocios transferida.

Que, asimismo, la firma TELETECH ARGENTINA S.A. le entregará a la firma IAFH GLOBAL S.A. el Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado entre las firmas TELETECH SERVICES CORPORATION y GLOBANT LLC, por medio del cual los activos y los empleados transferidos serán destinados al cumplimiento de trabajos de servicios IT, al menos durante el plazo de UN (1) año.

Que el cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 31 de enero de 2014.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto, no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 126 de fecha 19 de junio de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma IAFH GLOBAL S.A. de la unidad de negocios compuesta por ciertos activos de la firma TELETECH ARGENTINA S.A. y en la contratación de algunos de sus empleados, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma IAFH GLOBAL S.A. de la unidad de negocios compuesta por ciertos activos de la firma TELETECH ARGENTINA S.A. y en la contratación de algunos de sus empleados, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 126 de fecha 19 de junio de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo (IF2017-12092496-APN-DR#CNDC), forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.07.14 12:42:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.07.14 12:42:29 -03'00'



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dr. VICTORIA DÍAZ VÉLEZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL

Expediente N° S01:0025035/2014 (Conc.1120) MAF-GS

DICTAMEN N° 126

BUENOS AIRES, 19 JUN 2017

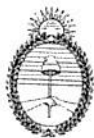
SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0025035/2014 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "IAFH GLOBAL S.A. Y TELETECH ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° DE LA LEY 25.156 (CONC. 1120)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración notificada consiste en la adquisición por parte de IAFH GLOBAL S.A. (en adelante "IAFH GLOBAL") de la unidad de negocios de TELETECH ARGENTINA S.A. (en adelante "TELETECH ARGENTINA") compuesta por ciertos activos y en la contratación de algunos de sus empleados.
2. La unidad de negocios que se transfiere comprende todos los equipos, máquinas comerciales, muebles e instalaciones, estaciones de trabajo, herramientas, hardware informático y equipos y dispositivos periféricos (incluso computadoras de escritorio, computadoras portátiles, monitores y estaciones de conexión) utilizados con regularidad por los Empleados Transferidos y todos los derechos e intereses de TELETECH ARGENTINA en relación con un contrato de arrendamiento inmobiliario. Los Empleados Transferidos son empleados altamente calificados del vendedor en la industria IT siendo su experiencia y know-how los activos más importantes a ser adquiridos como resultado de la presente transacción.
3. En efecto, la operación notificada fue instrumentada mediante una carta oferta efectuada con fecha 27 de enero de 2014 por TELETECH ARGENTINA y TELETECH HOLDINGS,



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL

INC. (en su carácter de garante de la vendedora, en adelante denominada "TELETECH HOLDINGS") a IAFH GLOBAL y GLOBANT S.A. (en adelante denominada "GLOBANT") para celebrar un contrato de compra de activos. Dicha carta oferta fue aceptada por IAFH GLOBAL y GLOBANT con fecha 27 de enero de 2014, conforme la documental acompañada a fs. 976/978.

4. De conformidad con el contrato de compra de activos de fecha 27 de enero de 2014, obrante a fs. 312/326, a la fecha de cierre de la operación, IAFH GLOBAL adquirirá todos los derechos, títulos y participaciones de TELETECH ARGENTINA respecto de ciertos activos que comprende la unidad de negocios transferida. Asimismo, TELETECH ARGENTINA le entregará a IAFH GLOBAL el Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado entre TELETECH SERVICES CORPORATION y GLOBANT LLC, por medio del cual los activos y los empleados transferidos serán destinados al cumplimiento de trabajos de servicios IT, al menos durante el plazo de un año.
5. El cierre de la transacción se llevó a cabo con fecha 31 de enero de 2014 de acuerdo a lo establecido en la cláusula 1.7, obrante a fs. 314 vuelta y ante el cumplimiento de las condiciones previstas en la cláusula 3 del contrato de compra de activos. La operación fue notificada el quinto día hábil posterior al indicado.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Comprador

6. IAFH GLOBAL S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal es la prestación de servicios de desarrollo de software a terceros.
7. IAFH GLOBAL se encuentra controlada por SISTEMAS GLOBALES BUENOS AIRES S.R.L. con una participación del 95% de su capital social y por 4.0 S.R.L. con una participación del 5% restante. Ambas empresas, se encuentran controladas exclusivamente en última instancia por GLOBANT.
8. GLOBANT S.A. forma parte de una nueva generación de proveedores de servicios tecnológicos focalizada en ofrecer soluciones de software innovadoras mediante el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y las nuevas tendencias. La compañía



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ES COPIA FIEL

combina la ingeniería y el rigor técnico de los proveedores de servicios IT con el enfoque creativo y cultural de las agencias digitales.

9. SISTEMAS GLOBALES S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal es la prestación de servicios de desarrollo de software a terceros.
10. GLOBERS S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en prestar servicios de agencia de viajes y venta de pasajes.
11. SISTEMAS GLOBALES DE BUENOS AIRES S.R.L. es una sociedad holding constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina.
12. 4.0 S.R.L. es una sociedad holding constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina.
13. HUDDLE GROUP S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina. Su actividad principal consiste en la prestación de servicios de desarrollo de software a terceros.

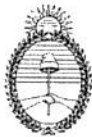
I.2.2. Vendedor

14. TELETECH ARGENTINA S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina. En Argentina, sirve de apoyo de back-office para los servicios IT que se proveen en la región, incluyendo desarrolladores web, diseñadores y servicios administrativos relacionados. Se encuentra controlada por TELETECH EUROPE B.V. con una participación del 98% de su capital social y por TELETECH OFFSHORE INVESTMENTS INC. con una participación del 2% restante. Estas últimas se encuentran controladas en última instancia exclusivamente por TELETECH HOLDINGS, INC., entidad controlante del GRUPO TELETECH.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

15. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento

ES COPIA FIEL



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

16. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 6°, inciso d) de la Ley N° 25.156.
17. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido en el artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

18. Con fecha 7 de febrero de 2014, las partes intervinientes notificaron la operación de concentración económica conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
19. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01 y una vez analizada la información suministrada, la CNDC entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el Formulario F1, por lo que con fecha 5 de mayo de 2014 consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que se efectuaron las observaciones y haciéndose saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la LDC comenzó a correr a partir del primer día hábil posterior al 29 de abril de 2014 y que hasta tanto no dieran total cumplimiento a lo solicitado el plazo quedaría suspendido. Dicha providencia fue notificada con fecha 5 de mayo de 2014.
20. Con fecha 22 de abril de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156 se solicitó intervención del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (en adelante denominado "ENACOM") a fin de que se expidan con relación a la operación en análisis.
21. Con fecha 7 de julio de 2016 el ENACOM contestó el requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional mediante Nota CNDC N° 951/2016.
22. Con fecha 5 de mayo de 2016 la Dirección Nacional de Gestión, Administración y Desarrollo de Servicios Audiovisuales, mediante TREENACOM N° 10961/2016 informó que IAFH GLOBAL, TELETECH ARGENTINA y sus controlantes no se encuentran



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

DEL. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

registradas en el ámbito de la ex AFTIC, y que se remiten las actuaciones a los fines de su consideración.

23. Asimismo, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos informó que no obra presentación alguna por parte de las firmas citadas precedentemente en la base de datos de la Dirección de Administración de Registros Públicos.
24. Por último, la Secretaría General del ENACOM informó que no obran en dicha área antecedentes de que las firmas IAFH GLOBAL y TELETECH ARGENTINA se encuentren vinculadas a sociedades involucradas en trámites de transferencia de licencias o de acciones de firmas licenciatarias de servicios de comunicación audiovisual.
25. Con fecha 26 de abril 2017 las partes notificantes se presentaron a los efectos de dar cumplimiento a lo requerido oportunamente por esta Comisión Nacional, teniéndose en consecuencia, por aprobado el Formulario F1 y continuando el cómputo de los plazos establecidos en el artículo 13 de Ley N° 25.156 a partir del día hábil siguiente al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

26. Como se explicó precedentemente, la transacción notificada consiste en la adquisición por parte de IAFH GLOBAL de una unidad de negocios compuesta por ciertos activos de TELETECH ARGENTINA (los "Activos Transferidos") y en la contratación de ciertos empleados¹ del vendedor (los "Empleados Transferidos").
27. Los Activos Transferidos comprenden todos los equipos, máquinas comerciales, muebles e instalaciones, estaciones de trabajo, herramientas, hardware informático, equipos y dispositivos periféricos (incluso computadoras de escritorio, computadoras portátiles, monitores y estaciones de conexión) utilizados con regularidad por los

¹ Los Empleados Transferidos son empleados altamente calificados del Vendedor en la industria de servicios TI (tecnologías de la información) siendo su experiencia y know-how los activos más importantes a ser adquiridos como resultado de la presente transacción.



ES COPIA FIEL

D^{ña} MARIA VICTORIA DIAZ VELAZQUEZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Empleados Trasferidos y todos los derechos e intereses de TELETECH ARGENTINA en relación con un contrato de arrendamiento inmobiliario.

28. Debe señalarse que, además, a partir del cierre de la transacción, el vendedor le entregará al comprador el Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado entre TELETECH SERVICES CORPORATION y GLOBANT LLC, por medio del cual los activos transferidos y los empleados transferidos serán destinados al cumplimiento de trabajos de servicios de las tecnologías de la información (en adelante "servicios TI"), al menos durante el plazo de un año, para TELETECH ARGENTINA de la misma forma en que lo hacían antes, pero ahora bajo el control del comprador.
29. Es importante destacar que la unidad de negocios objeto de la presente Transacción únicamente llevaba a cabo actividades para entidades extranjeras del Vendedor². A partir de la presente operación, la unidad de negocios podrá ofrecer Servicios TI a otras compañías diferentes al grupo vendedor durante el período de vigencia del Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría.
30. En relación a la operación de las empresas involucradas que ofrecen productos involucrados, se observa lo siguiente.

²Los ingresos por servicios se atribuyen a las empresas TELETECH HOLDING INC., TELETECH CUSTOMER SERVICES SPAIN SL, TELETECH GOVERNMENT SOLUTIONS LLC, TELETECH UK LTD (Nota 7 a los Estados Contables; fs. 782).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Tabla N°1: actividades de las empresas involucradas

IAFH GLOBAL S.A. (grupo comprador)	Su actividad principal es: la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de sistemas de software. También provee servicios de consultoría integral de ingeniería, reingeniería de procesos u outsourcing de recursos y servicios. Representación, comercialización, marketing y distribución de productos y servicios informáticos de software y hardware.
SISTEMAS GLOBALES S.A. (grupo comprador)	Su actividad principal es la prestación de servicios de consultoría en informática ³ y suministro de programas de informática.
HUDDLE GROUP S.A. (grupo comprador)	La actividad principal es la prestación de servicios de consultoría en informática y desarrollo de programas ⁴ .
TELETECH ARGENTINA S.A. (objeto)	Se transfieren ciertos activos y contratos laborales de personal altamente calificado dedicado a la prestación de servicios informáticos externos (outsourcing) ⁵ .

31. Por su parte, la unidad transferida por la empresa vendedora incluye desarrolladores que construyen e implementan herramientas técnicas desarrolladas internamente, como Empower⁶, EyeQ360⁷ y E-Learning; ingenieros responsables de la implementación y mantenimiento de bases de datos; recursos técnicos y funcionales que implementan y soportan sistemas Oracle en ERP (Enterprise Resource Planning⁸); diseño de páginas web; operaciones en diversas áreas y recursos para infraestructura física necesaria incluyendo servidores y teléfonos.

³ Según lo informado por las partes, esto es: el servicio de análisis y generación de ideas para desarrollar productos o soluciones de software. Así, las partes señalan, que no es el desarrollo de software en sí mismo sino la parte de definición del producto, ideas y recomendaciones.

⁴ La transacción por la cual Globant adquirió las acciones de Huddle que analizó esta Comisión bajo el N° de Expediente S01:0233424/2013 fue aprobada.

⁵ Según la copia de la Carta de Oferta aceptada el 27 de enero de 2014, fs. 313/326.

⁶ Empower es un Sistema de evaluación de la performance de los empleados. Asimismo, es un sistema de metas relativa a objetivos para los clientes, que le permite desarrollar oportunidades incluyendo coaching, y provee la posibilidad de reconocer y premiar las mejores performances, como parte del programa pagar por performance.

⁷ El EyeQ360 es una herramienta de grabado y evaluación que permite monitorear a las llamadas telefónicas realizadas por los agentes de los call centers. Muchas llamadas son grabadas y guardadas en esta herramienta, y puede ser utilizada en cualquier momento para propósitos de evaluación de performance.

⁸ La traducción de la sigla es planificación de recursos empresariales.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VELAZQUEZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

32. Puesto que tanto varias de las firmas del grupo comprador⁹ como también la unidad de negocios objeto de la operación, brindan servicios TI en Argentina, las relaciones que se observan a consecuencia de la transacción son de naturaleza horizontal.
33. Por su parte, en base a la información provista a lo largo de este expediente, las Partes entienden que los servicios prestados por el grupo comprador y la unidad de negocios transferida se superpondrían en el segmento "externalización IT" (conforme su nombre en inglés, "IT outsourcing services")¹⁰, el cual fue definido por la CE como aquellos servicios de TI que se proveen para la administración diaria de una compañía, sistemas y procesos, incluyendo infraestructura y aplicaciones de negocios.
34. Así las cosas, se analizará la relación horizontal en el segmento "Servicios Informáticos Externos".

IV. 2. Definición del mercado relevante del producto

35. Tal como fuera analizado previamente por esta CNDC¹¹, los servicios de TI constituyen un insumo para las empresas. Este mercado involucra una variedad de servicios relacionados cuyo fin es utilizar de la manera más apropiada posible los recursos tecnológicos.
36. El mercado de TI se encuentra muy fragmentado debido a la baja necesidad de capital inicial que tiene el negocio, lo que permite que un muy alto número de empresas locales pueda competir en el mercado.
37. Según el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la República (en adelante "OPPSI") (2016) dicho mercado se enmarca en un mercado más amplio que es el de las TICs (Tecnologías de la información y las Comunicaciones). De esta manera, la CÁMARA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en adelante "CICOMRA") divide a las TICs en Telecomunicaciones (C) y Tecnologías de la Información (TI). A su vez, el mismo informe clasifica esta última categoría en a) Software y Servicios Informáticos (SSI) y b) Hardware e Insumos Informáticos.

⁹ SISTEMAS GLOBALES S.A.; IAFH GLOBAL S.A.; Y HUDDLE GROUP S.A.

¹⁰ Presentación del 15 de septiembre de 2015.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

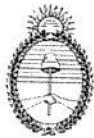
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

38. El sector SSI ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años. En el período 2003- 2013, de acuerdo a los datos presentados en el Reporte Anual sobre el Sector de la República Argentina para el 2014¹², el número de empresas creció un 132%¹³ y el empleo un 301% entre 2003 y 2014, a una tasa anual promedio del 13,8%.
39. Así, de acuerdo a los antecedentes previamente citados, la posibilidad de considerar al mercado de TI como un único mercado está supedita al nivel de madurez del mismo. Por ello el primer escenario en el que se evaluarán los efectos horizontales considerará la siguiente segmentación adoptada en dichos antecedentes:
1. Consultoría en Sistemas Informáticos,
 2. Integración de Sistemas,
 3. Desarrollo de Programas para Clientes,
 4. Capacitación y Entrenamiento en Sistemas Informáticos y,
 5. Servicios Informáticos Externos
40. Los servicios informáticos externos (outsourcing) implican un acuerdo a largo plazo, en el cual el proveedor del servicio toma la responsabilidad de manejar todo o parte de los sistemas de información al cliente.
41. Los servicios informáticos de outsourcing son provistos en forma personalizada, generalmente incluyen el manejo de las operaciones del servidor del cliente y usualmente incorpora servicios de manejo de redes locales (LAN) o exteriores (WAN), de soporte de mesa de ayuda, de desarrollo de programas y mantenimiento, y de servicios de recuperación en caso de desastre.
42. Sin perjuicio de lo indicado también se hará un análisis de efectos horizontales en el

¹¹ Ver Dictamen CNDC N°353 del 07-07-03 correspondiente al Expte. S01: 0237965/02 (Conc. 384) caratulado "IBM ARGENTINA Y PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES DE EMP. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY 25.156 (Conc. 384)".

¹² Informe elaborado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la República por iniciativa de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina.

¹³ Se consideran empresas del sector SSI a aquellas organizaciones privadas con trabajadores activos en relación de dependencia y que hayan definido su actividad ante la AFIP con alguna de las siguientes (CIU): 722 (consultores en programas de informática y suministro de programas de informática), 723 (procesamiento de datos), 724 (actividades relacionadas con bases de datos) y 729 (otras actividades de informática).



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

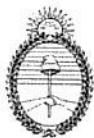
ES COPIA FIEL

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

mercado agregado de servicio TI.

IV.3. Mercado Geográfico Relevante

43. Los servicios de outsourcing son ofrecidos mundialmente. En efecto, a diferencia de otros mercados, los servicios TI en general (particularmente los servicios de outsourcing), permiten encontrar habilidades casi idénticas en geografías distantes, pudiendo trabajar en un mismo proyecto simultáneamente, con plataformas idénticas y sin que existan grandes pérdidas de productividad ni recursos.
44. De acuerdo a lo señalado, se observa que con la estandarización de los procesos productivos en el mercado de outsourcing se posibilita el trabajo simultáneo en distintas geografías en un mismo proyecto.
45. Asimismo, las empresas del grupo comprador que prestan este tipo de servicios, proveen los mismos a clientes que se localizan en Argentina, así como también a clientes localizados en el extranjero.
46. A su vez, estas empresas compiten con otras empresas nacionales, así como también cuentan con competencia internacional. En ambos niveles existen numerosos competidores dedicados a la misma actividad ofreciendo servicios y soluciones similares.
47. Según lo presentado por las partes, los principales competidores son: Accenture, Capgemini, Genpact, HCL Technologies, Neusoft Corporation, SirionLabs, Softtek, Tata Communications, Unisys Corporation y Wipro Technologies.
48. Por lo anteriormente indicado, se presentan suficientes indicios para determinar que la dimensión geográfica de este mercado podría ser más amplia que la nacional. No obstante lo mencionado, y aun cuando no se descarte que el mercado bajo análisis pudiese tener una dimensión más amplia, esta Comisión Nacional considera pertinente realizar una evaluación de la operación en el ámbito nacional.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

 Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VEN
 SECRETARÍA DE COMERCIO
 COMISIÓN NACIONAL DE
 DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.4. Evaluación del impacto de la operación notificada sobre la competencia

IV.4.1. Servicios informáticos Externos

49. A continuación, se presenta la participación de mercado de las empresas involucradas en el segmento de "Servicios informáticos externos" para los últimos tres años:

Tabla N°2: Participación de mercado respecto de las ventas de servicios informáticos externos para clientes en el mercado argentino

EMPRESA	2011		2012		2013	
	VENTAS	%	VENTAS	%	VENTAS	%
Globant	\$ 75.395.680	11,0%	\$ 113.578.295	13,6%	\$ 214.755.597	21,0%
Unidad de negocios transferida	\$ 11.019.342	1,6%	\$ 11.444.796	1,4%	\$ 75.961.479	7,4%
Combinadas	\$ 86.415.022	12,6%	\$ 125.023.091	15,0%	\$ 290.717.076	28,5%
TOTAL	\$ 683.262.000	100%	\$ 832.896.000	100%	\$ 1.021.086.000	100%

Fuente: CNDC en base a datos proporcionados por las partes (estados contables y otros) y por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la República.

50. En primer lugar, es importante destacar que la categoría "ventas" abarca a todos los servicios TI que comercializa la empresa compradora GLOBANT ya que no fue posible realizar un desglose de las mismas.
51. En este sentido, para el presente análisis se sobreestiman las ventas de la empresa compradora siendo que dicha categoría engloba a otras actividades TI como "servicios de consultoría" y "desarrollo de programas para clientes", en tanto que los totales del mercado expuestos corresponden estrictamente a los servicios informáticos externos (outsourcing).
52. Ahora bien, del cuadro se desprende que finalizado el año 2013 la participación de mercado combinada alcanza un 28% del mercado de ventas de servicios informáticos externos para clientes en Argentina.
53. A su vez, dado a que la participación de mercado respecto de las ventas de servicios informáticos externos para clientes en el mercado argentino está sobreestimada se



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

SECRETARÍA VICTORIA
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

concluye que la operación no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

IV.4.2. Mercado de TI

54. La tabla N°3 presenta las participaciones de mercado de las empresas involucradas en el mercado ampliado de TI categoría SSI para los últimos tres años:

Tabla N°3: Participación de mercado respecto de las ventas en el mercado de SSI en Argentina

EMPRESA	2011		2012		2013	
	VENTAS	%	VENTAS	%	VENTAS	%
Globant	\$ 75.395.680	0,6%	\$ 113.578.295	0,7%	\$ 214.755.597	1,1%
Unidad de negocios transferida	\$ 11.019.342	0,1%	\$ 11.444.796	0,1%	\$ 75.961.479	0,4%
Combinadas	\$ 86.415.022	0,7%	\$ 125.023.091	0,8%	\$ 290.717.076	1,5%
TOTAL	\$ 12.653.000.000	100%	\$ 15.424.000.000	100%	\$ 18.909.000.000	100%

Fuente: CNDC en base a la información presentada por las partes (estados contables y otros) y por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos de la República

55. Como se desprende de la tabla, la participación de las firmas en el mercado amplio de las tecnologías de la información, categoría SSI, es muy poco significativa. Para el año 2013, la participación de mercado combinada es de solo un 1,5%.
56. Entre los principales competidores presentes en el mercado de TI se destacan: ACCENTURE, BGH, CISCO SYSTEMS ARGENTINA S.A, COGNIZANT, TATA, HP - HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.A, INTEL, LEXMARK y MICROSOFT DE ARGENTINA S.A.

IV.5. Cláusulas con Restricciones Accesorias

57. Habiendo analizado esta Comisión Nacional el Contrato de Compra de Activos, suministrado por las partes a los efectos de esta operación que fuera celebrado con fecha 27 de enero de 2014 entre TELETECH ARGENTINA, TELETECH HOLDINGS, IAFH GLOBAL se advierte como parte del mismo, una cláusula 9.2 titulada: "No Captación de Empleados" la cual estipula lo siguiente: "A partir de la fecha del presente contrato y por un período de tres (3) años a partir de la fecha de cierre, la vendedora no interferirá con la actividad comercial de la Compradora mediante la captación, o intento



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

de captar o inducir o provocar que cualquiera de los Empleados Transferidos finalicen su relación laboral a fin de convertirse en propietarios, socios, empleados, consultores o contratistas independientes de cualquier otra entidad comercial".

58. A los efectos de precisar el sentido de la cláusula 9.2, es importante destacar que es una obligación de no ofrecer empleo, y merece ser analizada como restricción accesoria a la competencia, pues muchas veces el conocimiento particular que empleados de una empresa puedan tener sobre un negocio determinado puede actuar en desmedro del entrante en un determinado mercado, y con ello desvirtuar el fin tuitivo y protectorio que tienen las restricciones accesorias a la competencia.
59. En este sentido la Compilación de Normas Sobre Defensa de la Competencia de la Unión Europea sostiene que los mismos principios y directrices aplicables a las cláusulas de no competencia son aplicables a las cláusulas de "non-solicitation" o no ofrecer empleo¹⁴.
60. Con motivo del análisis precedente, esta Comisión Nacional requirió a las empresas notificantes que justifique la mencionada cláusula.
61. En ese sentido las partes indicaron que: "(...) tal y como se indicara en el Formulario F-1, "Los Empleados Transferidos son empleados altamente calificados del Vendedor en la industria IT siendo su experiencia y know-how los activos más importantes a ser adquiridos como resultado de la presente Transacción. Se puede observar que el activo más importante en el Mercado de Servicios IT es el know-how de los individuos, que puede determinar el éxito (o no) de la empresa y es el motivo fundamental de la mayoría de las adquisiciones de compañías IT (y de hecho es el motivo de la presente Transacción)".
62. Asimismo, agregaron que los Empleados Transferidos son especialistas en las tecnologías de Business Intelligence, Tecnologia.Net y Sharepoint de desarrollos Enterprise cuyo control y conocimiento es indispensable para la prestación del servicio contemplado bajo el Contrato de Servicios de Consultoría. Adicionalmente, indicaron que la experiencia y habilidades acumuladas por los Empleados Transferidos posibilitan la prestación de dicho servicio y que a través de la contratación de los mismos se retiene el

¹⁴ Ver Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentrations (2005/C 56/03). Párrafo 18 y 26.



Ministerio de Producción

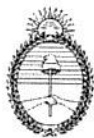
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

conocimiento sobre los detalles del negocio y herramientas corporativas de TELETECH ARGENTINA, así como también, de su centro de capacitación y entrenamiento de Call Centers. Pudiendo, transmitir su conocimiento al resto de los empleados de GLOBANT y a los nuevos a ser contratados.

63. Ahora bien, corresponde remarcar que este tipo de cláusulas inhibitorias de la competencia deben ser analizadas a la luz de lo que en el derecho comparado se denomina como "restricciones accesorias" a una operación de concentración económica. Esta doctrina establece que las partes involucradas en una operación de concentración económica pueden, sujeto a ciertos requisitos, convenir entre ellas cláusulas por las cuales el vendedor se compromete a no competir con el adquirente en la actividad económica de la empresa o negocio transferido.
64. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulan recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
65. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
66. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

DELIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2¹⁵.

67. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.
68. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
69. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.
70. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.
71. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.
72. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

¹⁵Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL

MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

73. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado¹⁶.
74. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que —en ese caso concreto— no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora, siempre que se respeten los parámetros antes indicados.
75. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente alterada.
76. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V. CONCLUSIÓN

77. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 7° de la Ley N° 25.156 ya que no tiene por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

¹⁶Causa 25.240/15/CA2.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL

VICTORIA DINZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

78. Por ello, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SECRETARIO DE COMERCIO, autorizar en los términos del artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156, la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de IAFH GLOBAL S.A. de la unidad de negocios compuesta por ciertos activos de TELETECH ARGENTINA S.A. y en la contratación de algunos de sus empleados.

79. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO previo paso por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción para su conocimiento.

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0025035/2014 (CONC 1120)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.06.21 12:37:15 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.06.21 12:37:16 -03'00'